台北海洋科技大學

115學年度第1學期 期中作業（參考解答）

系科年班	進二航四甲	科目名稱	G4145810 載貨證券		
授課教師	鄭永福	命題教師簽章		試卷編號	
學生學號		學生姓名		修課人數	18 人
校區	☑ 士林　☐ 淡水	印刷規格	☑ A4印刷　☐ B4印刷　|　☑ 單面印刷　☐ 雙面印刷		

作業題目（共 10 題，請於各題下方或另附作答紙書寫）

1. 何謂海運提單？

海運提單（B/L）是運送人簽發給託運人的文件，具「貨物收據」、「運送契約證明」及「貨物物權證券」三項法律性質。

2. 根據運輸方式分，海運提單的種類為何？

① 直達提單（Direct B/L）：同一船舶直達目的港。
② 轉船提單（Transhipment B/L）：途中需換船轉運。
③ 聯運提單（Through B/L）：由第一運送人負責全程轉運。
④ 複合運送提單（Multimodal B/L）：涵蓋兩種以上不同運輸方式（如海陸聯運）。

3. 根據提單是否可以流通，分海運提單的種類為何？

① 記名提單（Straight B/L）：抬頭載明受貨人，不得背書轉讓。
② 指示提單（Order B/L）：載明憑指示交付，可背書轉讓，具流通性。
③ 無記名提單（Bearer B/L）：憑提單持有即可提貨，交付即可轉讓。

4. 提單的功能為何？

① 貨物收據：證明運送人已接管或裝船。
② 運送契約證明：規範託運人與運送人之權利義務。
③ 物權憑證：持有人可行使貨物支配與提貨權。

5. 提單的當事人、關係人有那些？

① 基本當事人：託運人（Shipper）、運送人（Carrier）。
② 關係人：受貨人（Consignee）、被通知人（Notify Party）、背書受讓人、船長/代理行。

6. 提單的簽發人與簽署為何？

① 簽發人：運送人（船公司）或其合法代理人。
② 簽署：由運送人、船長或授權代理人簽章，並註明身分與身分代理關係。

7. 若提單遺失，如何補發？

受貨人向法院聲請「公示催告」及「除權判決」，或向運送人提供由第一流銀行出具的「保證函（L/G）」與足額擔保押金後，方得補發或換發提貨單。

8. 提單法定記載事項為何？

船舶名稱/國籍、貨物標誌/件數/重量、運費支付地、裝貨港與目的港、託運人與受貨人、簽發地與簽發日期、提單份數、運送人簽名。

9. 何謂提單空白背書？

背書人僅在提單背面簽名或蓋章，不指明受讓人姓名（Blank Endorsement）。提單即轉為無記名形式，憑交付即可自由轉讓。

10. 提單的份數和簽發日期有何規定？

① 份數：正本提單通常簽發 2 至 3 份（一式多份），具同等效力，一份提貨後其餘自動作廢。

② 簽發日期：須為貨物實際裝船或接管入庫之當日，不得偽造預借（提早）或倒簽提單。